Argumentaire type

Cet argumentaire t'aide à proposer l'exclusivité comme un échange : le vendeur te confie seul la vente, tu t'engages par écrit. Il contient la trame en 5 temps, les phrases clés, la charte d'engagements à annexer au mandat et la check-list Hoguet à vérifier avant la signature. À adapter au modèle de mandat de ton agence et à faire valider par son service juridique.

La trame en 5 temps

1. Ce qui est déjà fait : « Votre étiquette est vérifiée (E), la valeur est prouvée par les ventes, la stratégie est chiffrée. »
2. Pourquoi l'exclusivité sert son projet : un seul prix affiché, un seul dossier présenté de la même façon, un seul responsable qui rend des comptes.
3. Mes engagements écrits, annexés au mandat (charte ci-dessous).
4. Le cadre et la sortie : durée, clause lue ensemble, dénonciation possible après 3 mois avec 15 jours de préavis par LRAR.
5. L'étape : signature, inscription au registre des mandats, exemplaire numéroté remis avec la charte.

Phrases clés

- « Vous me confiez seul la vente ; je m'engage par écrit sur ce que je fais, et quand. »
- « Un même bien affiché à plusieurs prix fait attendre les acheteurs. Avec moi, un seul prix et un seul dossier. »
- « Les professionnels interrogés par leboncoin Immo en 2025 déclarent 91 jours en exclusif contre 142 en mandat simple : c'est un indicateur, pas une promesse. »
- « Lisons ensemble la clause d'exclusivité : elle est écrite en caractères très apparents. »
- « Si vous n'êtes pas satisfait, passé 3 mois, vous pouvez y mettre fin avec 15 jours de préavis par recommandé. »

Charte d'engagements : exemple rempli (M. Bernard, fil rouge fictif)

Engagement	Contenu précis	Quand	Preuve pour le vendeur
Attestation actualisée jointe	Attestation ADEME classe E jointe au dossier et mentionnée dans l'annonce	Dès la mise en ligne	Copie de l'annonce
Dossier technique	DPE, attestation, diagnostics D17, PV d'AG, PPPT, charges remis aux acquéreurs sérieux	Avant toute offre	Liste des envois
Plan Éco-staging	4 actions, ≈ 450 € à la charge du vendeur, séance photo après la dernière action	Avant le 13/11/2026	Photos avant / après
Compte rendu écrit	Contacts, visites, retours des acheteurs, prochaines actions	Toutes les 2 semaines, à partir du 19/11/2026	E-mail daté
Chiffrage des travaux	Devis D13 (16 500 € TTC) et calendrier des appels ITE remis à chaque acquéreur	À chaque visite	Liste des remises

Check-list Hoguet avant la signature

☐ Mandat écrit signé avant toute diffusion ou visite (loi n° 70-9, art. 6 ; décret n° 72-678, art. 72)

☐ Prix, durée, rémunération et partie qui la paie précisés (ici 180 000 € net, 9 000 € TTC à la charge de l'acquéreur, 189 000 € FAI, 3 mois)

☐ Clause d'exclusivité en caractères très apparents, exemplaire remis au vendeur (art. 78)

☐ Actions que tu t'engages à réaliser et modalités du compte rendu, avec sa périodicité, écrites dans le mandat exclusif (loi n° 70-9, art. 6 I)

☐ Mention, en caractères très apparents, de la dénonciation possible après 3 mois avec préavis de 15 jours par LRAR (art. 78 ; loi n° 70-9, art. 7, 2°)

☐ Inscription au registre des mandats, numéro reporté sur l'exemplaire du vendeur ; mandats et registre conservés 10 ans (art. 72)

☐ Signature hors établissement : formulaire de rétractation remis, délai de 14 jours (C. consom., art. L. 221-18)

☐ Clause « vente par le propriétaire lui-même » relue avec le vendeur selon le modèle de l'agence

Ce que tu ne dis jamais

- « Je vous garantis une vente en 91 jours. »
- « Vous êtes engagé un an, sans possibilité de sortie. »
- « La clause est standard, pas la peine de la lire. »
- « Tous nos vendeurs signent en exclusif, c'est la norme. »
- « Les autres agences ne feront rien pour vous. »

Sources : loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6 et 7 ; décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, art. 72, 73 et 78 ; Code de la consommation, art. L. 221-18 (Légifrance, consultés le 28/10/2026) ; enquête leboncoin Immo auprès de 419 professionnels, 22/09-7/10/2025, déclaratif (MySweetImmo, 6/11/2025). Charte : proposition pédagogique Éco-Propriété, à valider par le service juridique de l'agence. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 3 · Capsule 3.27 — Obtenir le mandat exclusif · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.